

[별표 10] 지침 위반사항에 대한 제재 기준(지침 제111조 관련)

	고의	중대한 과실	경미한 과실
중대한 위반	불이익 금액 150%로 가중	불이익 금액 130%로 가중	불이익 금액 100%로 가중
경미한 위반	불이익 금액 100%로 가중	불이익 금액 80%	불이익 금액 50% 범위내 감경 가능

* 불이익금액은 위반금액에 예산안작성세부지침상의 시설부대비 요율의 10배를 적용한 금액

- 지침 위반사항에 대한 제재는 기관의 기본경비에 대하여 위반 행위가 발생한 연도의 예산안작성 세부지침상의 시설부대비 요율의 10배에 해당하는 금액을 감액하는 것을 원칙으로 한다.
다만, 보조사업 등 국가 외의 자가 수행하는 사무 또는 사업에 대해 사업 수행주체의 위반사실이 발생하여 중앙관서의 장이 선제적으로 조치를 취하거나 지침 위반 예방 조치 등 관리책임에 대한 노력을 다한 경우 등 기획예산처장관과 협의한 경우에는 대상 금액을 조정할 수 있다.
- 다음 각 목의 위반은 중대한 위반에 해당한다.
 - 제107조에 따른 관리대상 사업내역 등록 의무를 위반한 경우
 - 사업비를 고의 누락한 경우
 - 사전 협의 의무를 위반하여 총사업비를 조정한 경우
 - 제57조 제3항 제4호 및 제6항 제4호에 해당하지 않음에도 설계 결과의 공사비에 대한 적정성 검토를 의뢰하지 않고 중간설계 또는 실시설계를 실시한 경우
- 지침 위반사항에 대한 제재가 있은날로부터 2년이 경과하기 전 지침위반 재발생 또는 동일사항을 반복위반한 경우와 타당성재조사 회피 등을 목적으로 일부 사업비를 누락한 경우 고의성이 있는 것으로 본다.
- 위반내용과 과실의 정도가 경미한 경우에 한해 각 중앙관서의 장이 위반 사실에 대한 소명을 통해 기획예산처장관과 협의한 경우에는 제재를 면제할 수 있다.
- 과거 발생한 지침 위반사항에 대해 각 중앙관서의 장이 자발적으로 협의를 요청하는 경우 기획예산처장관과 협의하여 제재 금액을 조정할 수 있다.

□ 지침 위반내용별 위반금액 산정기준

위반내용		위반금액
1. 공종별 관리의무 위반(제5조)		공종 간 임의조정 금액
2. 사전협의 의무 위반(제13조 등)	현행 총사업비를 초과하지 않으나 규모 등 사업내용 임의변경	임의변경 및 조정된 사업비
	현행 총사업비를 초과하여 발주·계약(변경)·집행	현행 총사업비를 초과하여 임의 발주·계약(변경)·집행한 금액
3. 사업비 고의누락(제17조, 제57조 등)	타재 등을 회피하고자 사전 협의 시 일부 사업비를 고의 누락하는 경우	고의누락 사업비
4. 낙찰차액 반납의무 위반(제26조)	미반납	미반납 금액
	반납지연	- 1년 이내 : 지연반납 금액의 50% 이내 * 단, 당해사업 1회에 한하여 감경 또는 면제 - 1년 이상 : 지연반납 금액
5. 다음 연도 완공사업 협의 의무 위반(제28조)		잔여 사업비
6. 자율조정 위반(제100조)	협의조정항목 자율조정	자율조정 위반금액
	자율조정 한도액 초과집행	초과집행 금액
	기술형 입찰사업 자율조정한도액 임의설정·집행	임의 집행금액
7. 총사업비관리대상사업 등록의무 위반(제107조)		등록 시까지 추진 또는 집행한 사업비
8. 수시조정(사유발생일로 부터 1년 이내) 의무 위반(제108조)		지연 조정요구 금액

※ 위반금액을 지자체 등이 추가 부담할 경우 재정적 제재는 감경 또는 면제